PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Règlement DSA : Services numériques et intermédiaires

01-30 DSA - Règlement européen Services numériques et intermédiaires — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le régime de responsabilité des intermédiaires repose sur une exemption conditionnelle pour le transport, la mise en cache et l'hébergement, sans obligation générale de surveillance.
2. Les plateformes en ligne doivent mettre en place des mécanismes de notification et de réclamation, tout en accordant la priorité aux signaleurs de confiance.
3. La Commission européenne détient des pouvoirs exclusifs pour surveiller les obligations systémiques des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION

Notion	À retenir
Objectifs et périmètre	Règles harmonisées pour un environnement en ligne **sûr, prévisible et fiable** visant le bon fonctionnement du **marché intérieur**.
Définitions clés des services	**Simple transport** : transmettre des informations ou fournir l'accès à un réseau. **Mise en cache** : stockage **automatique et temporaire**. **Hébergement** : stockage d'informations à la **demande du destinataire**.

Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

Notion	À retenir
Exemption conditionnelle	**Transport** : ni origine, ni sélection, ni modification. **Cache** : pas de modification, retrait prompt. **Hébergement** : pas de connaissance de l'illicéité ou retrait prompt ; pas si destinataire sous son contrôle.
Absence d'obligation de surveillance	Aucune **obligation générale** de surveiller les informations ou de rechercher activement des faits révélant des **activités illégales**.

III. OBLIGATIONS DE DILIGENCE APPLICABLES À TOUS LES INTERMÉDIAIRES

Notion	À retenir
Points de contact	Désigner un point de contact **unique** (autorités, Commission, comité) et un point de contact pour les **destinataires** (communication directe, **non uniquement automatisée**).
Représentation légale	Fournisseurs **hors Union** proposant des services dans l'Union : désignation d'un **représentant légal** dans un État membre d'opération.
Transparence et CGU	CGU : informations sur **politiques/outils de modération** et **décision algorithmique**. Langage **clair, simple et intelligible**. Notification des **modifications importantes**.
Rapports de transparence	Publication **au moins une fois par an** incluant le **nombre d'injonctions** reçues et les **mesures prises**.

Obligations des hébergeurs, plateformes et places de marché

Notion	À retenir
Mécanismes de notification	Signalement électronique facile d'accès ; traitement **diligente, non arbitraire et objective** ; information du notifiant.
Obligations plateformes	Réclamation interne **gratuite** (**6 mois**) ; litiges extrajudiciaires ; **signaleurs de confiance** prioritaires ; **interfaces trompeuses** interdites ; publicité identifiable ; pas de pub profilée aux **mineurs**.
Places de marché	Traçabilité des professionnels (**identité et bancaire**) ; informer les consommateurs en cas de **produit illégal** vendu.

VLOP/VLOSE : Risques et Audit

Notion	À retenir
Désignation/Risques	Seuil : **45 millions** d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE. Évaluation **annuelle** des risques (contenus illicites, droits fondamentaux, discours civique) et mesures d'atténuation (**modération**, **algorithmes**).
Audit, transparence, crise	**Audit indépendant annuel** ; recommandation **sans profilage** possible ; **registre public des publicités** (1 an) ; mécanisme de **crise** ; fonction conformité ; **redevance** annuelle.

Gouvernance, surveillance et sanctions

Notion	À retenir
Autorités compétentes	Chaque État membre désigne un **coordinateur** responsable de la surveillance et de l'exécution. Il dispose de **pouvoirs d'enquête** et d'**exécution**.
Commission et sanctions	**Pouvoirs exclusifs** sur VLOP/VLOSE (risques systémiques) ; inspections, mesures provisoires ; amendes **6 % du CA mondial** ; astreintes **5 % du CA journalier** ; plainte au coordinateur.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que la Commission surveille seule : la surveillance est **partagée** avec les États, la Commission n'ayant la primauté que sur les **obligations systémiques des VLOP/VLOSE**.
- ⚠ Croire que les microentreprises et petites entreprises sont soumises à toutes les obligations de transparence approfondie.
- ⚠ Penser que l'obligation de traçabilité des vendeurs s'applique à tous les types d'hébergeurs et non uniquement aux places de marché.
- ⚠ Supposer que les intermédiaires ont une obligation de recherche active de contenus illicites.
- ⚠ Oublier que des **chercheurs agréés** peuvent accéder aux données des très grandes plateformes pour étudier les risques systémiques.

Sigles et définitions

Service intermédiaire	Service de la société de l'information comprenant le simple transport, la mise en cache ou l'hébergement.
Contenu illicite	Information non conforme au droit de l'Union ou au droit d'un État membre.
Plateforme en ligne	Service d'hébergement stockant et diffusant des informations à la demande d'un destinataire.
Moteur de recherche en ligne	Service intermédiaire permettant d'effectuer des recherches sur des sites internet via une requête.
VLOP/VLOSE	Service comptant un nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l'Union égal ou supérieur à 45 millions.
Signaleur de confiance	Entité indépendante experte en détection de contenus illicites dont les notifications sont prioritaires.
Modération des contenus	Activités automatisées ou non pour détecter, identifier et lutter contre les contenus illicites ou incompatibles avec les CGU.
Système de recommandation	Système automatisé utilisé pour suggérer ou hiérarchiser des informations aux destinataires.

Auto-test

1. Quel est le seuil de destinataires actifs mensuels pour être qualifié de très grande plateforme ?
2. Les intermédiaires ont-ils une obligation générale de surveiller les informations ?
3. Quelle entité a la primauté sur les très grandes plateformes pour les obligations systémiques ?
4. Que doit désigner un fournisseur de services hors Union proposant des services dans l'Union ?
5. À quelle fréquence les plateformes doivent-elles publier leurs rapports de transparence ?

Réponses : **1.** 45 millions. · **2.** Non. · **3.** La Commission. · **4.** Un représentant légal dans un État membre d'opération. · **5.** Au moins une fois par an.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.